

คู่มือการปฏิบัติงาน

การรับ-ส่ง หนังสือที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับ

จากหน่วยงานภายในและภายนอก

ของ

งานสารบรรณ กลุ่มบริหารภายใน

งานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สนับสนุน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

คำนำ

ตามที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารภายใน ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารลับเข้าถึงข้อมูล และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานสารบรรณ กลุ่มบริหารภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ให้สามารถปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานด้านเอกสารลับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจทั่วไปอันจะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยิ่งขึ้น

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ	๔
Work Flow กระบวนการ	๕
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๖
เอกสารอ้างอิง	๗
แบบฟอร์มที่ใช้	๗

คู่มือการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ

คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เริ่มเรียนรู้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ที่เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขต

การรับ-ส่ง หนังสือที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับจากหน่วยงานภายในและภายนอก

คำจำกัดความ

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หมายถึง การลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ เพื่อควบคุมการรับ การส่ง การเก็บรักษา และการแจกจ่ายเอกสารลับให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเอกสาร

ผังกระบวนการรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารลับ

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

Flow งาน	กิจกรรมการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ลงทะเบียนรับ (ทชล.๑)	ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารลับตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ คัดแยก เอกสาร พิจารณาความเห็นเสนอ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เพื่อเสนอ ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ	๕ นาที	ผู้ช่วยนาย ทะเบียน ข้อมูล ข่าวสารลับ
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ	นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารลงนาม เสนอผู้บริหารสั่งการ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕ นาที	นาย ทะเบียน ข้อมูล ข่าวสารลับ
ลงทะเบียนส่ง/ลงทะเบียน ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทชล.๓)	ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อสั่งการ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ลงทะเบียน ส่งและทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ เสนอผู้บริหาร/หน่วยงาน/งานเก็บ เอกสาร	๒ นาที	ผู้ช่วยนาย ทะเบียน ข้อมูล ข่าวสารลับ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารลับ

มีขั้นตอน ดังนี้

๑. พิจารณานำหนังสือและตรวจสอบเอกสารที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(ถ้ามี) ตรวจสอบความครบถ้วน หากไม่ครบ ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่ส่งมาก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ประทับตรารับหนังสือ ในข้อมูลข่าวสารลับและซองที่ได้มา ลงวันที่ เดือน ปี และเวลา จากระบบ
๓. ลงบันทึกรายละเอียดข้อมูลข่าวสารลับ ในทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารลับ
 - ๓.๑ เลขรับหนังสือตามลำดับที่ได้รับข้อมูลข่าวสารลับ
 - ๓.๒ เลขที่ข้อมูลข่าวสารลับ หนังสือลงวันที่ เดือน ปี
 - ๓.๓ จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารลับ
 - ๓.๔ หนังสือเรียน “ตำแหน่ง/ชื่อ”
 - ๓.๕ ชื่อเรื่องของข้อมูลข่าวสารลับ
๔. วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุป/เสนอความเห็น มี ๒ กรณี
 - ๔.๑ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ๔.๒ นำเรียนผู้บริหารพิจารณา
๕. ลงบันทึกรายละเอียดข้อมูลข่าวสารลับในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ๕.๑ เลขที่ลำดับที่บันทึกในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
 - ๕.๒ เลขที่รับข้อมูลข่าวสารลับ
 - ๕.๓ ชั้นความลับ และเลขที่ของข้อมูลข่าวสารลับ
 - ๕.๔ จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสารลับ

๕.๕ การดำเนินการ บันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เสนอ ผอ.สำนัก วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

การลงทะเบียนรับหนังสือ

แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

วิธีการเก็บรักษาเอกสารลับ

การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและให้กำหนด ระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้เป็นการเฉพาะตามคำแนะนำขององค์การรักษาความปลอดภัย ดังนี้

๑. รักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้ในที่ปลอดภัย (ระหว่างดำเนินการให้ดูแลรักษาไม่ให้รั่วไหล ไม่ทิ้งเอกสารลับไว้บนโต๊ะทำงาน หรือทิ้งไว้ไม่มีผู้ดูแล หากจำเป็นให้เก็บไว้ในลิ้นชักปิดกุญแจให้เรียบร้อย)

๒. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา (เจ้าของเรื่องหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ)

๓. ข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึง จากบุคคลอื่น

๔. แยกแฟ้มเอกสารลับและเก็บไว้ในตู้เก็บปิดด้วยกุญแจที่มั่นคงแยกต่างหากจากเอกสารทั่วไป

กรณีสูญหาย

ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย

๑. ให้ผู้ทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
๒. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียน ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย

การเปิดเผย

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับแก่ผู้ใด ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ในกรณีจำเป็นให้กำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติให้เหมาะสม
๒. ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับใดโดยมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเช่นใด ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับตามข้อจำกัดและเงื่อนไขนั้น
๓. กรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับได้เว้นแต่ เจ้าหน้าที่นั้น ได้รู้หรือ ควรรู้ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นได้มีการกำหนดชั้น ความลับไว้
๔. ข้อมูลข่าวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี คำวินิจฉัยให้เปิดเผย โดยไม่มีข้อจำกัด หรือเงื่อนไขใด ให้ถือว่าข้อมูลข่าวสารลับ นั้น ถูกยกเลิกชั้นความลับแล้ว เว้นแต่มีการฟ้องคดี ต่อศาลและศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด

๖. ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (ข้อมูลข่าวสารลับ) ถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดเผยโดยสุจริต และปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ โดย

ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ เกิดความเสียหายให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการกระทำโดยสุจริต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบฟอร์มที่ใช้

แบบฟอร์มตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้แก่

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ๑ (ทขล.๑)

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ๒ (ทขล.๒)

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ๓ (ทขล.๓)
